

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1194

10 de abril de 2026

Presentado por el señor *Morales Rodríguez*

Referido a las Comisiones de lo Jurídico; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY

Para enmendar el Artículo 268 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir como ~~conducta delictiva~~ el uso de sistemas de inteligencia artificial en la fabricación de alegaciones falsas que induzcan a investigaciones criminales. agravante a la pena, la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente, y como piedra angular del Estado de Derecho, ~~El~~ el ordenamiento jurídico puertorriqueño ha reconocido ~~históricamente~~ la importancia ~~cardinal~~ de la veracidad en los procesos investigativos y judiciales ~~como piedra angular del Estado de Derecho~~. La administración de la justicia descansa, en gran medida, sobre la presunción de que las declaraciones, alegaciones y denuncias presentadas ante las autoridades responden a hechos verídicos o, al menos, a una creencia honesta en su veracidad. Cuando dicha presunción es quebrantada mediante la falsedad deliberada, no solo se afecta un procedimiento particular, sino que se socava la integridad misma del sistema judicial.

El delito de declaración o alegación falsa sobre delito, tipificado en el Artículo 268 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como ~~del~~ “Código Penal de Puerto Rico”,

precisamente responde ~~precisamente~~ a la necesidad de proteger la función investigativa del Estado frente a denuncias maliciosas o fraudulentas. No obstante, el acelerado desarrollo de las tecnologías ~~digitales, particularmente los sistemas de inteligencia artificial,~~ ha introducido nuevas modalidades de engaño que ~~no fueron contempladas al momento de la redacción original de dicha disposición.~~ representan un desafío significativo para las instituciones de seguridad pública.

En años recientes, el uso de ~~herramientas de inteligencia artificial~~ medios digitales, incluyendo sistemas de generación artificial de imágenes, audio y video sintético, comúnmente conocidos como “deepfakes” ha permitido la creación de ~~evidencia~~ contenido completamente ~~fabricada~~ fabricado con un alto grado de realismo. Estas tecnologías han sido utilizadas para simular eventos inexistentes, manipular declaraciones de individuos y construir narrativas falsas con apariencia de autenticidad, lo que representa un riesgo significativo para los procesos investigativos y judiciales. En el caso de las agencias del orden público, esto puede provocar investigaciones innecesarias, la movilización inadecuada de recursos públicos, la difusión masiva de información falsa a la ciudadanía, y la toma transcendental de decisiones.

Recientemente, todo Puerto Rico fue testigo de cómo una persona, mediante el uso de medio digitales, simuló la comisión de un delito y se lo informó a un policía. Según los hechos que trascendieron en los medios de comunicación, el individuo se acercó a un policía municipal de San Juan que se encontraba ingiriendo sus alimentos dentro de un restaurante de comida rápida, y le mostró un video desde su teléfono celular en el que aparentaba verse una persona montándose en su patrulla y abandonando el lugar. A raíz de ello, y creyendo en la presunta buena fe del individuo, el uniformado salió del establecimiento para intervenir con la situación. Sin embargo, al llegar al estacionamiento se percató la patrulla estaba estacionada en el lugar donde la había dejado, y que el supuesto incidente nunca ocurrió. Según la investigación, la policía determinó que el video había sido alterado mediante el uso de inteligencia artificial.

~~La experiencia comparada ha evidenciado las consecuencias de este fenómeno. En el ámbito federal, el caso United States v. Guy Wesley Reffitt, NO. 1:21-cr-00032 (D.D.C.~~

2022). ~~destacó una realidad jurídica contemporánea: la evidencia digital, aunque admisible, susceptible a alteración, edición o manipulación. Esta vulnerabilidad adquiere mayor relevancia en el contexto actual, donde tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, permiten la creación o modificación de contenido digital con un alto grado de realismo, lo que representa un reto significativo para la función judicial y la determinación de la verdad.~~

~~Estos desarrollos han sido acompañados por preocupaciones expresadas en decisiones como *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579 (1993), que establecen la necesidad de confiabilidad en la evidencia científica, principio que adquiere renovada relevancia ante la proliferación de tecnologías capaces de distorsionar la realidad. Igualmente, en *Napue v. Illinois*, 360 U.S. 264 (1959), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmó que la presentación de información falsa en un proceso judicial atenta contra el debido proceso de ley, subrayando que la verdad constituye un elemento indispensable para la justicia.~~

En este contexto, resulta imperativo reconocer que el uso de ~~inteligencia artificial~~ medios digitales para fabricar hechos falsos, con el propósito *de informar falsamente sobre la comisión de delitos*, y de activar la maquinaria investigativa del Estado, constituye una forma agravada de engaño. A diferencia de la falsedad tradicional, ~~estas tecnologías~~ *estos medios digitales* permiten la creación de realidades paralelas con un nivel de sofisticación que dificulta su detección, aumentando exponencialmente el potencial de daño institucional.

Mentir ante la función judicial, o de seguridad, no es un acto trivial ni meramente individual, *sino que* constituye una afrenta directa al orden público, al debido proceso de ley y a la confianza ciudadana en las instituciones. La falsedad deliberada, particularmente cuando se instrumentaliza mediante ~~tecnologías avanzadas~~, *medios digitales*, distorsiona la búsqueda de la verdad, desvía recursos públicos, expone a personas inocentes a investigaciones injustificadas y compromete la legitimidad del

sistema de justicia. En términos doctrinales, ello implica una vulneración del principio de buena fe procesal y del deber de veracidad que rige toda actuación ante el Estado.

~~Por tanto, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad urgente de atemperar el ordenamiento penal a las realidades tecnológicas contemporáneas, incorporando expresamente dentro del ámbito delictivo aquellas conductas en las cuales se utilicen sistemas de inteligencia artificial para crear, alterar o simular hechos falsos que induzcan a las autoridades a iniciar investigaciones criminales. Esta enmienda no solo fortalece la protección de la función judicial, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia.~~

Por tanto, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad urgente de atemperar el ordenamiento penal a las realidades tecnológicas contemporáneas. En consecuencia, mediante la presente legislación se enmienda el Artículo 268 del Código Penal de Puerto Rico, a los fines de ~~tipificar de manera expresa el uso indebido de inteligencia artificial en la fabricación de alegaciones falsas de delito, y reconocer dicha conducta como una modalidad particularmente lesiva que amerita una respuesta penal clara y contundente.~~ incluir como agravante a la pena, la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales. Esta enmienda no solo fortalece la protección de la función investigativa, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda al Artículo 268 de la Ley Núm. 146-2012, según
2 enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para que lea como sigue:

3 "Artículo 268. — Declaración o alegación falsa sobre delito.

4 Toda persona que, mediante querella, solicitud, información, confidencia,
5 independientemente que sea anónima o bajo falso nombre, dirigida a personas o

funcionarios con autoridad en Ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal, declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido un delito, que provoque así el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo, incurrirá en delito menos grave.

~~Asimismo, incurrirá en delito menos grave toda persona que, mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas avanzadas o cualquier medio digital, cree, altere, simule o fabrique una situación, evidencia o hecho falso con la intención de presentarlo a las autoridades, provocando una investigación criminal basada en dicha falsedad.~~

Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, la persona incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

~~Cuando la conducta descrita en este artículo se realice mediante el uso de inteligencia artificial o tecnologías análogas, el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia agravante al momento de imponer la multa correspondiente.”~~ Se considerará una circunstancia agravante a la pena, cuando la conducta prohibida en este Artículo conlleve la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales.”

Sección 2.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.